

1501443-72.2022.8.26.0540
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: Pedro Corrêa Liao
Comarca: São Caetano do Sul
Foro: Foro de São Caetano do Sul
Vara: 2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Data de Disponibilização: 20/10/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PABLO DOS SANTOS SOUSA e outro
Proferida em audiência dia
20 de outubro de 2022

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

PABLO DOS SANTOS SOUSA e MATHEUS CARREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Caetano do Sul
Foro de São Caetano do Sul
2ª Vara Criminal e de Crimes contra a Vida
Praça Doutor Joviano Pacheco de Aguirre, s/n, . - Jardim São Caetano - CEP: 09581-540 - São Caetano do Sul - SP - Telefone: 11-3489-2531 - E-mail: saocaetano2cr@tjsp.jus.br

Proc. nº 1501443-72.2022.8.26.0540 - Ctrl. nº 2022/001112- lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501443-72.2022.8.26.0540 - Controle nº 2022/001112
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PABLO DOS SANTOS SOUSA e outro
Proferida em audiência dia
20 de outubro de 2022

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Pedro Corrêa Liao

Vistos.

PABLO DOS SANTOS SOUSA e MATHEUS CARREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, na forma do disposto no artigo 70, caput, ambos do Código Penal, inclusive com a imposição de reparação dos danos causados às vítimas (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) porque no dia 27 de julho de 2022, por volta de 19h45min, na Rua Perrella, nº 311, nesta cidade e comarca de São Caetano do Sul, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Motorola/E7 Power, um aparelho celular da marca Apple/Iphone 08 e respectivo fone de ouvido, um relógio de pulso da marca Atalant, duas mochilas contendo pertences pessoais, uma corrente banhada a ouro, cartões bancários e documentos pessoais, avaliados no total de cerca de R\$4.050,00 (fls. 13) pertencentes às vítimas protegidas L.M.P e R.L.S.

Narra a denúncia que nas circunstâncias supramencionadas, as vítimas saíram da estação ferroviária de São Caetano do Sul, pela Rua Perrella, altura do numeral 311, quando os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, aproximaram-se a pé e, mediante grave ameaça com exibição de arma de fogo, anunciaram o roubo, exigindo a entrega dos seus pertences.

Com extrema agressividade, os acusados desferiram socos nas vítimas, para que entregassem os aparelhos celulares desbloqueados. As vítimas atenderam os acusados, que se evadiram do local em poder dos objetos subtraídos, adentrando na estação ferroviária.

As vítimas dirigiram-se à base da polícia militar e comunicaram os fatos, bem como as características físicas e de vestimenta dos acusados, e a direção por eles tomada na fuga.

Policiais militares imediatamente saíram em busca dos agentes, ingressando na estação ferroviária, onde populares os alertaram que eles atravessaram a passagem subterrânea, sentido a Rua Serafim Constantino. Os policiais seguiram na direção referida, onde localizaram os acusados, que ostentavam as mesmas características informadas pelas vítimas, acompanhados do adolescente Clayton Gabriel Mariano Vieira da Silva, todos sentados atrás de um comércio da Rua Serafim Constantino. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder dos três agentes abordados, de modo que os objetos subtraídos não foram recuperados.

As vítimas compareceram na Delegacia de Polícia e reconheceram os acusados, dentre outras pessoas, sem sombra de dúvidas, como os autores do roubo (fls. 24/25). Inquérito policial instaurado por auto de prisão em flagrante (fls. 01/108). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em preventiva (fls. 56/58).

A denúncia foi recebida em 03 de agosto de 2022, ocasião em que foi indeferido o pedido de liberdade provisória postulado pela defesa de Matheus às fls. 70/73 (fls. 117).

O réu Matheus foi citado (fls. 152) e apresentou resposta à acusação (fls. 189/190). A decisão de fls. 191 afastou a hipótese de absolvição sumária do réu. O réu Pablo foi citado (fls. 153) e apresentou resposta à acusação (fls. 196/197 e 220/222). A decisão de fls. 201 e 225 afastou a hipótese de absolvição sumária do réu.

Foi requerida a liberdade provisória do réu Matheus nos autos em apenso 0003920-67.2022.8.26.0565 a qual foi indeferida (fls. 09/10 dos autos em apenso).

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e três testemunhas, seguindo-se o interrogatório dos acusados.

Em Debates, as partes requereram a improcedência da ação penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Em que pese a demonstração da materialidade delitiva pelo auto de prisão em

flagrante (fls. 01 e 21), pelo auto de avaliação (fls. 13), pelos termos de depoimento (fls. 17/18, 19/20, 22/23, 28), pelo boletim de ocorrência (fls. 39/45), pelas mídias (fls. 160), e pela prova oral colhida, é certo que existe dúvida intransponível no que diz respeito à participação dos réus na empreitada criminosa.

Isto porque as vítimas foram ouvidas em juízo e depois de confirmarem o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, quando confrontadas com imagens fornecidas pela C.P.T.M. do local onde ocorreram os fatos, hesitaram no reconhecimento dos acusados na fase judicial. Confundiram-se quanto as vestimentas por elas descritas por ocasião de seus relatos, bem como quanto a cor da pele dos roubadores que aparecem nas imagens, em cotejo com os acusados.

Nessa ordem de considerações, a condenação dos acusados mostrar-se-ia temerária, já que seria lastreada apenas em reconhecimento pessoal positivo realizado na fase inquisitiva, colocado em dúvida por ocasião das declarações prestadas em juízo. Nada mais foi reunido durante a instrução em desfavor dos réus, haja vista que não foram encontrados os bens subtraídos das vítimas em poder dos acusados e foi evidenciada a utilização do cartão subtraído para realização de compras em São Bernardo e pagamento de transporte por aplicativo no bairro da Vila Prudente, em São Paulo, sendo certo que ambas as despesas foram realizadas em período inferior a uma hora da ocorrência dos fatos.

Some-se a isso o fato de os acusados terem sido abordados, na companhia de outros dois indivíduos, quando estavam sentados na via pública nas imediações do local do crime, contexto que evidentemente não se coaduna com o comportamento comumente adotado por autores de crimes patrimoniais, os quais costumam empreender fuga com a maior brevidade possível para local bem distante de onde ocorreu o roubo.

A luz de tais ponderações evidencia-se que os indícios que determinaram o recebimento da inicial acusatória não foram confirmados em juízo, de modo que a absolvição é medida que se impõe.

Ante ao exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para absolver PABLO DOS SANTOS SOUSA e MATHEUS CARREIRA DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, da imputação de violação ao artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura clausurados.

Após o trânsito em julgado, e efetuadas as comunicações necessárias arquivem-se os autos.

Registre-se e cumpra-se. Publicada em audiência de tudo saem os presentes cientes, intimados e advertidos.

São Caetano do Sul, 20 de outubro de 2022.

PEDRO CORRÊA LIAO - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA